磐安县新渥街道宅口村路段“8·21”道路交通事故调查报告

2024年8月21日10时30分许，磐安县奉庆线184公里390米（原磐缙线）新渥街道宅口村路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院493号令）和《磐安县人民政府关于实施生产安全事故报告和调查处理条例有关问题的批复》（磐政〔2007〕61号）的规定，成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会等单位成立“8·21”道路交通事故调查组并开展事故调查工作，从人、车、路、企业等方面开展了事故深度调查工作。

调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定、综合分析和专家认定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出出突出问题，提出了事故防范建议。现将有关情况汇报如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.事故车辆所属运输企业为磐安县佳达汽车运输有限公司，登记地址：浙江省金华市磐安县冷水镇潘潭村车路里31号，公司主要负责人为卢盈根。该公司安全主体责任未落实；车辆无专门停放场地；车辆、驾驶员报备和实际情况相符，但存在更换驾驶员报备不及时情况；安全制度已落实，车队定期开展检查；驾驶员培训、教育情况无记录，考试情况未留档。

2.磐安县佳达汽车运输有限公司名下共有2辆重型半挂牵引车，经查询，该两辆车检验情况均合格，2辆重型罐式自卸半挂车均存在违法改装情况。

3.磐安县佳达汽车运输有限公司名下车辆在磐安县、永康市等地运输，该车队所属车辆超载违法行为较多。

4.磐安县佳达汽车运输有限公司所有专职驾驶员的驾驶证审验情况均正常。

（二）事故相关人员基本情况

1.**，男，汉族，出生日期：1975年10月18日，户籍所在地：贵州省贵阳市修文县谷堡乡平寨村良田组，驾驶证号：522524********2611，驾驶证档案编号：520100369478，准驾车型：A2，初次领证日期：2003年06月16日，驾驶车辆：浙G83600重型半挂牵引车（后挂鄂A2L75挂重型罐式自卸半挂车），无伤。

2.***，男，汉族，出生日期：1955年08月11日，户籍所在地：浙江省磐安县新渥街道宅口村上田畈51号，身份证号：330727********1631，未取得机动车驾驶证，驾驶车辆：无号牌普通正三轮摩托车，死亡。

（三）事故车辆情况

1.**驾驶车辆为浙G83600重型半挂牵引车，登记车主：磐安县佳达汽车运输有限公司，车辆检验有效期至2025年03月31日止，车辆在中国天安财产保险股份有限公司投保交强险和商业险，交强险保险单号：664393108812024000179 5，商业险保单号：66439310888202400161 0，保险有效期均至2025年05月26日止。鄂A2L75挂重型罐式自卸半挂车，登记车主：武汉楚

畅运输有限公司，车辆检验有效期至2024年09月30日止。

2.***驾驶车辆为无号牌普通正三轮摩托车，车架号：LZSNJFTN4NX169805，电机号：MN712515DCF，实际车主：***，无保险。

（四）事故交通环境

事故现场位于奉庆线184公里390米（原磐缙线）新渥街道宅口村路段，奉庆线系双向四车道，沥青路面，中央有绿化带及金属护栏隔离，该道路呈东西走向，西往缙云县壶镇镇方向，东往磐安县安文街道方向，行车道路宽均为360厘米，奉庆线南北侧设置有路肩，宽均为230厘米，路段东西两侧来车方向车道上漆画有车行道纵向减速标志和人行横道预告标线。该路段道路中心有一开口宽为1050厘米，开口处设置有一条南北走向的人行横道线。奉庆线自东向西方向设置有60码限速标志。道路北侧为新渥街道宅口村，南侧为农田。道路一般坡、微弯，路面完好，干燥，视线良好。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年08月21日10时30分许，**驾驶号牌为浙G83600重型半挂牵引车（后挂鄂A2L75挂重型罐式自卸半挂车）沿奉庆线自安文街道方向往冷水镇方向行驶途经奉庆线184公里390米（原磐缙线）新渥街道宅口村路段时，与对向向左借道驶出道路***驾驶的无号牌普通正三轮摩托车发生碰撞，造成***受伤及车损的交通事故。2024年8月21日15时24分，***经医院抢救无效死亡。

（二）现场救援情况

2024年08月21日10时37分许，磐安县中医院救护车到达现场，开始抢救送医院。

2024年08月21日10时40分许，磐安县交警大队新渥中队执勤民警到达现场处置。

三、事故成因分析及性质

（一）直接原因

***未取得机动车驾驶证驾驶无号牌普通正三轮摩托车行驶至事故路段向左街道驶出道路时，未让对向直行车辆先行。

**驾驶擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数且超过核定载质量的机动车（实载55890kg、荷载31700kg，超载76.3%）行驶至事故路段时，行驶速度超过限速标志标明的最高时速（行驶速度为77km/h-78km/h、限速60km/h，超速28.3%-30%），未确保安全驾驶。

（二）间接原因

***未佩戴头盔驾驶未依法登记、未按相应规定投保机动车第三者责任强制保险的机动车上道路行驶。

磐安县佳达企业运输有限公司，对驾驶员交通安全教育不足，且对车辆外形和载货情况存在疏于管理。

四、事故性质

经调查认定，该起事故为一般生产经营性道路交通事故。

五、事故倒查情况

（一）事故道路情况

该路段近三年共发生事故10起，造成8人受伤；该路段一

侧是宅口村居民房与省道无隔离设施，开口处缺道口柱；事故路段处于上、下坡“坡底”，道路呈曲线形，视线容易遮挡，且未设置限速标志和提醒标志，车速容易过快，遇紧急情况容易刹车避让不及。

（二）事故单位存在问题

1.对名下车辆管控不到位：名下车辆均存在改装情况，且未及时进行恢复；对驾驶员的管理存在欠缺，基本上靠驾驶员自觉；名下车辆超载违法行为较多，对驾驶员宣教管控较少。

2.台账建立不够全面：车辆停放无专门停车场；车辆驾驶员未参加安全教育培训、未参加考试。

六、责任追究及处理意见

1.***，男，汉族，身份证号：330727********1631，在事故中死亡，建议免于刑事处罚。

2.**，男，汉族，身份证号：522524********2611，建议由磐安县公安局交警大队对其违法行为依法处理。

3.磐安县佳达企业运输有限公司。建议由磐安县交通运输管理局对其违法行为依法处理。

七、事故防范和整改措施

为了避免和预防类似事故再次发生，提出如下事故防范和整改措施建议：

（一）进一步落实企事业单位的交通安全主体责任。针对本次深度调查中暴露出的问题，反映出磐安县佳达汽车运输有限公司车辆驾驶员的交通安全意识较为淡薄。磐安县佳达汽车运输有限公司的相关负责人应当真正的担当起自己的职责，确实有效的

对挂靠公司的车辆安全进行管理，严格按照安全制度落实整改，提高所有车辆车主及驾驶员的交通安全意识，并完善好相应的台账建设。

（二）加深对车辆驾驶员的管理。磐安县佳达汽车运输有限公司安全负责人要切实履行义务，严格按规定落实、开展交通安全教育、培训，确保最新的政府政策能传达到车辆驾驶员，定期开展对车辆驾驶员交通违章行为进行排摸，要及时上报登记，总结驾驶陋习并通报车辆驾驶员要求整改，定期组织驾驶员的教育培训，并定期要求其参加考试，对参加过交通网校学习考试的要及时记录并定期通报。

（三）加强宣传力度，扩大宣传范围。磐安县佳达汽车运输有限公司要根据公司车辆相关事故的特点，有针对性地加强安全驾驶的宣传教育，在对车辆驾驶员宣传教育的基础上，可以再对车辆实际车主同时开展宣传教育，通过宣传资料和事故警示教育片直观震慑交通参与者，让他们养成遵纪守法、文明驾驶的安全意识。

磐安县“8·21”道路交通事故调查组

2024年11月15日